

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1767/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวนันท์

โจทก์

กรมสามัญศึกษา กับพวก

จำเลย

นายวิศิษฐ์ ภูวิทยาพันธ์ุ ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 61,962 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่16 พฤศจิกายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 72)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ